

ДОГОВОР

место

дата

Заказчик

Поставщик

ООО «КЛИКЛАБ»

ИНН 7813675732 · КПП 780201001

1. Предмет договора

Поставщик обязуется изготовить и передать Заказчику зуботехнические изделия, а Заказчик обязуется принять и оплатить изделия на условиях настоящего договора.

Договор № номерг.
Санкт-ПетербургдатаОбщество
с ограниченной

ответственностью «КЛИКЛАБ» (ООО "КЛИКЛАБ"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Еньковой Алины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ООО», ИНН в лице генерального директора ФИО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а заключили настоящий договор о нижеследующем: индивидуально именуемые «Сторона», Предмет Договора По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Изделия, предусмотренные прайс-листом (Приложением № 1 к настоящему договору) в соответствии с согласованным заказом, а Заказчик обязуется принять и оплатить изделия. Права и обязанности Сторон Поставщик обязан: Передать Заказчику Изделия надлежащего качества и в соответствии с заказом. В случае невозможности изготовления Изделий уведомить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней после дня получения требования, изложенным в Приложении № 2 Договора, допоставка осуществляется силами Заказчика или силами Поставщика за счет Заказчика. Согласовать процесс изготовления с использованием мессенджеров или электронной почты, до отправки Изделия в производство (печать, фрезеровку). В случае обнаружения Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика, Поставщик обязан устранить недостатки согласно срокам изготовления Изделия, с момента получения претензии по качеству Изделия. Заказчик обязан: Отправлять первичный материал на изготовление, согласно требованиям Поставщика (Приложение № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора). Согласовать работу в процессе выполнения с использованием мессенджеров или электронной почты до начала производства (печать, фрезеровка). Оплатить заказанные Изделия в срок, установленный настоящим Договором. Доводить до конечного клиента правила эксплуатации и ухода за Изделиями. При поставке Изделия ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Изделия заявить претензию по качеству Изделия. Поставщик имеет право: Изменить срок поставки, установленный настоящим Договором, предварительно уведомив Заказчика посредством электронной связи. Привлекать третьих лиц, имеющих все необходимые лицензии, для выполнения обязательств по настоящему Договору, под свою ответственность. Не приступать к выполнению работы или приостановить уже начатую работу, до устранения Заказчиком недостатков если исходные данные (физические или цифровые оттиски, модели, прикусные шаблоны и т. д.) необходимые для выполнения работы, поступили от Заказчика не в полном объеме

или ненадлежащего качества. О наличии замечаний Поставщик уведомляет Заказчика в письменной (устной) форме с тем, чтобы последний не нес издержек, связанных с задержкой выполнения работ и смог оперативно устранить выявленные нарушения. Требования к оттискам, фотографиям, нарядам и иным исходным данным, содержащим задание Поставщику, указаны в Приложении №2 (является неотъемлемой частью настоящего Договора). В случае несоответствия полученных исходных данных параметрам, указанным в Приложении №2, Поставщик, с согласия Заказчика, вправе внести изменения в исходные данные для доведения показателей до соответствия стандартам. Согласование с Заказчиком измененных исходных данных осуществляется путем их отправки Заказчику и получения данных в качестве нового задания на выполнение работы (Приложение №3), сроки работы в данном случае могут продлеваться по инициативе Поставщика. Заказчик имеет право: Внести коррекцию относительно конструкции, метода изготовления Изделия, скорректировать содержание заказа на этапе согласования работы. В письменной форме (посредством мессенджеров или электронной почты — order@digitaldemon.studio в приложении к Заказу написать об отсутствии необходимости согласовывать с Заказчиком конструкцию Изделия. Доставка Изделий Поставщик производит доставку первичного материала и изделий от Заказчика и обратно своими силами и средствами. При этом заявка на забор первичного материала осуществляется Заказчиком посредством телефонной и/или электронной связи до 15:00 рабочего дня. Заявки, принятые после указанного времени, осуществляются на следующий рабочий день. Предоставляемые данные должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2. Доставка первичного материала для изготовления Изделий может осуществляться посредством отправки письма с цифровыми данными на электронную почту order@digitaldemon.studio. Предоставляемые данные должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2. Доставка готовых изделий в пределах г. Санкт-Петербург и по России осуществляется Поставщиком своими силами и средствами. Обязанность Поставщика передать Изделие Заказчику считается исполненной в момент предоставления изделия в распоряжение Заказчика в месте его нахождения (по адресу, указанному в данном Договоре). Для получения Изделий представитель Заказчика обязан предъявить письменную доверенность на получение Изделия, а также документ, удостоверяющий личность. Издержки при повреждении Изделия до передачи Заказчику несет Поставщик или транспортная компания, если отгрузка осуществляется посредством доставки транспортной компанией. С момента передачи изделия Заказчику, риск случайного повреждения несет Заказчик. Цена Договора и условия оплаты Стоимость единицы Изделия и общая стоимость Изделий указываются в прайс-листе (Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора). Стоимость единицы Изделия и общая стоимость Изделий, не указанных в Приложении №1 устанавливаются путем переговоров. Оплата Изделий по выставленным счетам производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления Счета. Днем оплаты Изделий считается день поступления 100% денежных средств на счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях Российской Федерации. Общая стоимость Изделий, указанная в счетах, включает в себя все установленные законодательством РФ налоги и сборы. Стоимость Изделий, указанная в прайс-листе (Приложении №1 настоящего договора), может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика об изменении стоимости Изделий. Стоимость Изделия, принятого до изменения цен, остается при этом неизменной. При задолженности более 50 000 руб. (пятидесяти тысяч рублей) изготовление Изделий приостанавливается до ее погашения Заказчиком, Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Поставщик вправе потребовать плату за устранение недостатков или переделку работы в случае, когда эти недостатки не являются причиной некачественно выполненной работы, а являются следствием субъективных требований Заказчика. Качество Изделий и гарантийные обязательства Поставщик дает гарантию: 12 месяцев на все конструкции на основе оксида циркония, коронки E-max. Гарантия распространяется на скол керамической облицовки до каркаса, трещины в керамической облицовке, перелом мостовидного протеза (в случае взаимной договоренности), если поломка произошла не по вине пациента или третьих лиц. 1 месяц на изделия из композитного материала, в том числе стеклокерамики. 2 недели на все временные пластмассовые конструкции и сплинты. 3 месяца на все ортодонтические аппараты. Гарантия распространяется на случай некорректной работы винта, поломки аппарата в области пайки для несъемных аппаратов. В съемных аппаратах гарантия распространяется на трещины или перелом базиса, а также деформации проволочных и других дополнительных элементов (искусственные зубы). Гарантия не распространяется в том случае, если ортодонтический аппарат был установлен в срок, превышающий 2 недели после отправки Изделия в клинику и нарушении условий эксплуатации Изделия. 6 месяцев на съемные ретейнеры. Гарантия не распространяется в случае нарушения эксплуатации съемного ретейнера (обработка абразивными

веществами, кипячение, сгибание или разгибание ретейнера и т.д.). Гарантия не распространяется на Изделия: При несоблюдении требований к исходному материалу/данным, указанным в Приложении №2 данного Договора. В случае нарушения правил эксплуатации Изделия (падение, деформация частей Изделий, обработка абразивными веществами, кипячение и т.д.) и потери Изделия. В случае обнаружения механических повреждений Изделия и изменения клинической ситуации в полости рта пациента на этапе изготовления и после сдачи готовой ортопедической конструкции, что определяется путем сопоставления и анализа моделей челюстей пациента (оптических или гипсовых) до и после сдачи работы. А также на изменение цвета конструкции на этапе изготовления и после отгрузки готового изделия Заказчику. При нарушении Заказчиком рекомендаций, прописанных Изготовителем материала, из которого было заказано Изделие. Протяженностью более 12 ед. без изготовления защитной (ночной) каппы. При предъявлении такой работы по гарантии, Заказчик должен предоставлять защитную (ночную) каппу. Гарантийное обслуживание изделия производится только при условии возврата поврежденной конструкции Заказчиком. Гарантийные обязательства могут устанавливаться индивидуально в письменной форме с использованием электронных средств связи или почты order@digitaldemon.studio. Разрешение споров. Споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с ним, решаются сторонами путем переговоров. При обнаружении недостатков в Изделии при передаче, возникших не по вине Заказчика, последний вправе потребовать от Поставщика: безвозмездного устранения недостатков в срок, согласованный Сторонами. В случае невозможности разрешения спора, связанного с качеством Изделия, путем переговоров, организуется Комиссия. Комиссия проводится по фактическому месту нахождения Поставщика. В состав Комиссии входит представитель Заказчика, представитель Поставщика и независимый эксперт, которого определяют Стороны. По итогу заседания Комиссии устанавливаются условия и сроки разрешения предмета спора. Расходы по оплате услуг независимого эксперта, при их наличии, материальную ответственность за недостатки работ, включая стоимость материалов, несет Сторона, признанная виновной по заключению Комиссии. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответственность сторон. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. За нарушение сроков оплаты, указанных в п. 4.3, Поставщик вправе требовать от Заказчика оплату неустойки (пени) в размере 0,1% от размера задолженности за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Договором, не может превышать цены настоящего Договора. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, эмбарго на экспорт и импорт и т.п.; если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, и все разумные действия не могут привести к устранению их последствий. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства и их последствия. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 2-х месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убытков. Дополнительные условия. Стороны пришли к соглашению, что признают действительными договорную документацию, полученную по электронной почте. Данные документы имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен в течение 30 календарных дней с даты их подписания. Сообщение, направленное по электронной почте, признается достоверно исходящим от стороны по настоящему договору, если оно было отправлено с адреса электронной почты Заказчика — почта и электронной почты поставщика — main@digitaldemon.studio, order@digitaldemon.studio, hello@digitaldemon.studio, kliklab24@yandex.ru. При отправке таким способом сообщения моментом получения будет являться уведомление почтовой программы

передающей стороны о доставке электронного письма на почтовый сервер получающей стороны. Стороны пришли к соглашению о том, что счета, счета-фактуры, акты приема-сдачи, универсальные передаточные документы, заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены любой из сторон в электронном виде. Данные документы в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, приравниваются к бумажным документам с собственноручной подписью и печатью. Их направление в бумажном виде не требуется. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные документы могут быть подписаны представителем исполнителя и представителем заказчика неквалифицированной электронной цифровой подписью. Документы, подписанные с использованием вышеуказанной ЭП, признаются электронными документами, равнозначными бумажным документам, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору. Для Сторон договора приоритетным способом обмена первичными учетными документами является электронный документооборот – обмен юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭДО), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями. Организация электронного документооборота между Сторонами по договору не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости. Прочие условия. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, действует до «31» декабря 2025 года и автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не уведомит другую о прекращении Договора. Количество пролонгаций не ограничено. Любая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, посредством письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора с оплатой фактически выполненных работ. Банковские реквизиты сторон Поставщик: ООО «КЛИКЛАБ» ИНН 7813675732 КПП 780201001 ОГРН 1237800121371 Юр. Адрес 194044 г. Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 5-7 литер И, помещ. 2-НР/счет 40702810320000049290 ООО «Банк Точка» К/счет 30101810745374525104 БИК 044525104 реквизиты Генеральный директор Енькова А.А. _____ (подпись) М.П. Генеральный директор ФИО _____ (подпись) М.П. Требования к первичному материалу для изготовления Изделий Требования к аналоговому оттиску Оттиск должен быть обработан от остатков пищи, крови, слюны и продезинфицирован. Оттиск должен быть снят А- силиконом с корригирующей массой либо альгинатом для съемного протезирования (альгинат со сроком хранения 5 дней), оттискная масса не должна отслаиваться. Обязательно использование ложки. В оттиске не должно быть оттяжек, пор и непроснятых участков. На оттиске должно быть проснято всё протезное ложе, в том числе переходные складки; нижнечелюстная складка, ретромолярные треугольники нижней челюсти, бугры верхней челюсти и линия А, свод твердого неба, уздечки губ и щёк. При снятии оттиска с культей должна быть использована ретракционная нить. Трансферы в оттиске должны быть неподвижны, при снятии открытой ложкой трансферы связаны между собой (трансфер-чек). Работы с уровня имплантатов, принимаются только при условии прикрученных аналогов к трансферам (в случаях снятия открытой ложкой) и чётко закреплённых в слепочной массе (при снятии закрытой ложкой). Отпечаток зубного ряда или альвеолярного отростка в оттиске должен располагаться посередине между бортами ложки. Отсутствие участков продавленной слепочной массы до дна или бортов оттискной ложки, разрывов слепочной массы, отрывов или неплотного прилегания ее к бортам или к дну оттискной ложки. Для изготовления двухчелюстного ортодонтического аппарата необходим регистратор прикуса в той окклюзии, в которой необходимо изготовить аппарат. Требования к внутриротовому скану Для работ с уровня культей Скан всего протезного ложа. В случае концевых дефекта обязательно должны быть отсканированы ретромолярные области. Для ортодонтических аппаратов и работ при тотальном протезировании — всё протезное ложе, в том числе переходные складки; нижнечелюстная складка, ретромолярные треугольники нижней челюсти, бугры верхней челюсти и линия А, свод твердого неба, уздечки губ и щек. Четко выраженный скан в зоне уступа. При сканировании культей обязательно использование ретракционных нитей. Контроль отсканированных аппроксимальных

поверхностей соседних зубов — четкие сканы контактных поверхностей. Не должно быть наложения сканов (кадров) друг на друга на протяжении всей дуги. Должна быть максимально четко отсканирована окклюзионная поверхность зубов В/ч и Н/ч. Сканы в окклюзии не имеют гиперконтактов, а также не имеют частичной или полной дезокклюзии, если иное не требуется в работе. Для изготовления двухчелюстных ортодонтических аппаратов обязательное условие — сканирование челюстей в нужной для изготовления аппарата окклюзии. Либо необходимо предоставить физический регистратор прикуса. Для работ от уровня имплантов Сканы всего протезного ложа. В случае концевых дефектов обязательно должны быть отсканированы ретромолярные области. Четко отсканированный скан-маркер с полной визуализацией его геометрии, без наложения сканов (кадров) друг на друга. Срезы скан-маркера должны смотреть либо в вестибулярную, либо в лингвальную (язычную/небную) стороны при фиксации. Должна быть максимально четко отсканирована окклюзионная поверхность зубов на В/ч и Н/ч. Сканы в окклюзии не имеют гиперконтактов, а также не имеют частичной или полной дезокклюзии, если не требуется иное. Требования к КЛКТ\МСКТ исследованиям Основные требования к исходным данным: Полная матрица от 15х15 или больше. Обязательна визуализация нижнего края орбиталей, слухового прохода, суставной головки и суставной ямки ВНЧС, нижней челюсти. Окклюзия. Соотношение челюстей на КТ соответствует соотношению на сканах, (центральная окклюзия или центральное соотношение). Определение необходимости включения дополнительных элементов — рентген контрастных (р/к) шариков или композита. Р/к элементы требуются для точного совмещения КТ и сканов в случае, когда в полости рта присутствуют реставрации, дающие погрешности или невозможность совмещения КТ со сканами (обычно при частичной или полной адентии, наличии металлокерамики, временных коронок). Требования к оформлению Заказа Оформите заказ в одном письме. Не оформляйте заказ, пока у вас нет всех первичных данных, необходимых для работы. Заказ будет оформлен только при наличии полного комплекта данных. Прикрепите к письму необходимые для работы файлы или ссылки на них. i. Сканы верхней и нижней челюсти (stl/ply файлы). Скан челюстей в прикусе. КТ/КЛКТ (dicom файлы) — в архиве или ссылкой на файловое хранилище. Фото по необходимости — в архиве или ссылкой на файловое хранилище. Заполненный Заказ-наряд. Тема письма: укажите ФИО врача, ФИО пациента, название клиники. В тексте письма необходимо указать: ФИО пациента. ФИО врача. Название клиники, адрес доставки. Контактный телефон врача, включая ссылку на профиль в Телеграм. ii. Вид и основные свойства заказываемого изделия: Вид работы (коронка, накладка, сплент, хирургический шаблон, немедленная нагрузка, вид ортодонтического аппарата и т.д.) Материал изделия (циркон, е-тах, ПММА, композит и т.д.) Цвет изделия Для работ на имплантах указать систему и размер имплантов и скан-маркер. Дополнительные элементы, индивидуальные пожелания. Дату записи пациента (если записан). iii. Реквизиты клиники для составления договора и выставления счета (при первом заказе). Контактный телефон администратора клиники. Повторная отправка данных: если данные отправляются повторно, укажите об этом в теме письма. Прочие рекомендации: не отправляйте отдельно КТ и сканы, а также письма с многократными цитированиями и вложениями, поскольку часто при пересылке вложения не прикрепляются. Вся коммуникация между врачом и техником проводится через Телеграм. Для оформления Заказ-наряда в письменном виде, необходимо указать те же данные, что в пп. 4.1-4.8. i. Все ссылки должны быть открыты для просмотра: на Яндекс Диск и Google Диск необходимо предоставить доступ «Всем, у кого есть ссылка». Ссылки на КТ и сканы от медицинских центров должны быть актуальны и не просрочены. ii. Выбор мессенджера Telegram обусловлен техническими особенностями проведения согласования. iii. Мы рекомендуем записывать пациентов после согласования работы.

Реквизиты и контакты заказчика

КПП

ОГРН

E-mail

Юр. адрес

Банковские реквизиты